

Manifestação Técnica — PL nº 2417/2026

Ofício: CVL nº 7293/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 7293/2026, referente ao PL nº 2417/2026, de autoria dos Vereadores Fernando Armelau e Atila Nunes, que institui política municipal de mitigação e compensação econômica de impactos decorrentes de obras públicas, intervenções urbanas e obras de infraestrutura de longa duração ou com atraso relevante, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

A proposição institui procedimento administrativo de reconhecimento de "prejuízo econômico especial e anormal" sofrido por atividade regular na área diretamente afetada, do qual podem decorrer um Certificado Municipal de Impacto — que não gera direito automático à compensação (art. 8º) — e um crédito para abater débitos tributários municipais do beneficiário, sob teto triplo (art. 11). Não cria fundo, conselho, órgão nem indenização pecuniária, subordinando-se às normas de responsabilidade fiscal (art. 1º, §2º).

O diagnóstico é empiricamente sólido. Obras longas impõem dano concentrado ao comércio lindeiro: RAY, Rosalie ("Open for business?", Journal of Transport and Land Use, 2017) mede risco de fechamento 46% maior para negócios vizinhos e não capta queda significativa de faturamento — o dano surge como falência, amparando a exigência de prejuízo líquido e a vedação ao "prejuízo presumido" (art. 5º, §3º). FAN, Yingling et al. ("The Effects of Highway Improvement Projects on Nearby Business Activity", MnDOT, 2024) mostram o dano concentrado em pequenos negócios de local único sob obras prolongadas — o público (art. 10) e o gatilho (art. 3º, IV) que o texto elege. No Rio, as obras do VLT na Marechal Floriano cortaram 20% a 30% da clientela de lojas centenárias, sem compensação (JORNAL DO BRASIL. "Comerciantes resistem às obras do VLT na Marechal Floriano", Jornal do Brasil, 2018).

Os filtros probatórios — prejuízo material efetivo, nexó causal e apuração de lucros cessantes por média histórica (art. 5º) — espelham a jurisprudência do STJ ("Indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano", Portal STJ, 2017), que veda conjecturas. A efetivação observará o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, LC nº 101/2000), condição que o desenho internaliza ao travar o crédito no débito tributário.

Nesse sentido, a proposta reconhece dano documentado mediante instrumento fiscalmente contido e probatoriamente rigoroso. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 2417/2026.